

Nr. 118 Chefbesprechung vom 4. Mai 1933, 16.30 Uhr

R 43 II/527 b, Bl. 5–6

Anwesend: Hitler, v. Papen, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, v. Eltz-Rübenach; PrFM Popitz; StS Lammers, Funk, Bang, Krohn, v. Rohr, Grauert; GenDir. Dorpmüller; Referent Pohl, v. Wedemeyer; Protokoll: MinR Willuhn.

Beginn: 16:30

RICHTLINIEN FÜR DIE BERUFSSTÄNDISCHE SOZIALORDNUNG.

Staatssekretär Dr. Krohn trug den Inhalt der Vorlage¹⁾ vor.

Der Vizekanzler wies auf die Erfahrungen in Italien²⁾ hin und bezeichnete es als erforderlich, sich diese Erfahrungen für Deutschland zunutze zu machen.

Der Reichskanzler erklärte, daß die bisherige Form der Vertretung der Arbeiter in Zukunft nicht beibehalten werden könne³⁾. Bei dem Studium dieser Frage dürfe man nicht auf die Mitarbeit der Verbände zurückgreifen. Es müßten aber alle zu der Frage gehörenden Vorgänge einer Kritik unterzogen werden, damit eine klare Erkenntnis geschaffen werde. Hierzu sei es erforderlich, daß ein kleines Gremium von drei oder vier Männern, die für eine derartige Arbeit besonders geeignet wären, gebildet würde⁴⁾.

1) Diese Vorlage hier abgedr. als Dok. Nr. 100.

2) Über Entstehung, Rechtsgrundlagen und Aufbau der faschistisch-korporativen Sozial- und Wirtschaftsverfassung vgl. Vollweiler, Der Staats- und Wirtschaftsaufbau im faschistischen Italien, S. 109 ff.; Ranke, Faschismus und Korporativismus, S. 81 ff.

3) Gemeint sind wohl insbesondere die Freien Gewerkschaften (ADGB, AfA-Bund) und der Gesamtverband der Christlichen Gewerkschaften. Während AfA-Bund und ADGB bereits völlig ausgeschaltet waren, letzterer durch eine am 2. 5. 33 im ganzen Reichsgebiet inszenierte Zerschlagungsaktion, wurde den Christlichen Gewerkschaften, die ihre Bereitschaft zur „Mitarbeit“ im „neuen Staate“ deutlich zu erkennen gegeben hatten (Eingabe an Hitler vom 21. 4. 33 in R 43 II/531, Bl. 54–56), im Rahmen des von Ley ins Leben gerufenen „Gesamtverbandes der Deutschen Arbeiter“ und des „Großen Arbeitskonvents“ der DAF noch eine kurze Scheinexistenz gewährt. Ihre Auflösung erfolgte schließlich ganz unvermittelt am 24. 6. 33. Vgl. Schumann, Nationalsozialismus und Gewerkschaftsbewegung, S. 69 ff.; Bracher/Sauer/Schulz, Die nationalsozialistische Machtergreifung, S. 175 ff.; Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 2262–2274.

4) Vgl. unten Anm. 7. – Am 4. 5. schrieb v. Papen an den RK: In der „heute stattgehabten Chefbesprechung über die berufsständische Gliederung hatte ich der Meinung Ausdruck gegeben, daß es zweckmäßig sein würde, von Seiten des Reichskabinetts alsbald ein Rahmengesetz zu beschließen, das der zukünftigen Sozialordnung Wege weist. Ohne die Beschlüsse des von dem Herrn Reichskanzler zu berufenden Kleinen Ausschusses in irgend einer Form präjudizieren zu wollen, erlaube ich mir, den Entwurf eines Gesetzes über die deutschen Berufsstände als Diskussionsgrundlage zu diese Thema“ vorzulegen. In seinen wichtigsten Teilen bestimmte der dem Schreiben beigelegte Entwurf u. a.: § 1: „Berufsstand im Sinne des Gesetzes ist die Gemeinschaft derer, die im Dienste der Volksgemeinschaft sozial und wirtschaftlich bestimmte Aufgaben zu erfüllen haben, durch den gleichen Aufgabenkreis verbunden sind und nicht unmittelbar staatlichen Zwecken dienen. Die nachstehenden Berufsstände werden gebildet: 1. Reichsbauernstand, 2. Reichshandwerksstand, 3. Reichsindustriestand, 4. Reichshandels- und Verkehrsstand, 5. Reichsstand der freien Berufe.“ § 3: „Jeder Berufsstand ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dieser gestaltet und verwaltet die ausschließlich ihn berührenden Angelegenheiten kraft eigenen Rechts und durch Selbstgesetzgebung und Selbstverwaltung.“ § 4: „Die Reichsregierung führt die oberste Aufsicht über die Selbstverwaltungstätigkeit. Die Aufsicht beschränkt sich auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und auf die Gewährleistung eines geordneten Geschäftsganges einschließlich zuverlässiger Finanzgebarung sowie auf die Beschränkung der Standestätigkeit auf die Aufgaben des Standes.“ § 5: „Jeder Stand schafft für seine vielgestaltigen Aufgaben entsprechende Organe und Einrichtungen, gegliedert nach örtlichen und fachlichen Teilaufgaben. Er bestimmt die rechtliche Stellung der verschiedenen Organe und kann diesen insbesondere Rechtspersönlichkeit auch in Form der Körperschaft des öffentlichen Rechts verleihen; er bestimmt ferner die Rechte und Pflichten der einzelnen Mitglieder.“ (R 43 II/348, Bl. 24–26). Zur Vorgeschichte dieses durch v. Savigny in Zusammenarbeit mit v. Lüninck erarbeiteten Entwurfs einiges Material in R 53/15, Bl. 66–67, 116–125. Vgl. auch Dok. Nr. 129.

Der *Reichsarbeitsminister* berichtete, daß die bisherige Fühlungnahme mit den in Frage kommenden Personen das Ergebnis gezeitigt habe, daß nach einer Anlehnung an bestimmte Grundsätze gesucht werde.

Der Herr *Reichskanzler* machte den Hinweis, daß es das Ziel der ganzen Arbeit sein müßte, zu verhindern, daß Wirtschaftskämpfe entstünden. Das wirtschaftliche Faustrecht müsse beseitigt werden. Staatssekretär Dr. *Krohn* wies darauf hin, daß die Arbeit unter folgenden Gesichtspunkten vorgenommen werden müßte:

– a)

Berufsständische Gliederung,

– b)

Aufbau von unten,

– c)

keine Übernahme der alten Gewerkschaftsverfassung,

– d)

die gegenwärtigen Lösungen dürften nur Übergangsmaßnahmen sein.

Dies gelte insbesondere für die einzusetzenden Kommissare⁵⁾.

Staatssekretär Dr. *Grauert* trat für die Angliederung der Kommissare an die Oberpräsidenten ein. Die Übergangszeit müsse auf 3 bis 6 Monate bemessen werden.

Minister *Popitz* hielt die Übertragung auf die Oberpräsidenten gleichfalls für zweckmäßig. Da diese eine solche Arbeit nicht selbst verrichten könnten, müßte sie Persönlichkeiten von besonderer Tüchtigkeit, die zweckmäßig nicht Beamte wären, übertragen werden.

Staatssekretär Dr. *Krohn* trat für die Einsetzung von Kommissaren in Anlehnung an die bisher bestehenden Bezirke der Arbeitsverwaltung ein. Die Kommissare müßten den Landesbehörden attachiert werden.

Der *Reichskanzler* hielt die Anwendung einer besonderen Sorgfalt bei der Auswahl der Kommissare für erforderlich⁶⁾.

In dem Pressebericht über die heutige Chefbesprechung solle lediglich zum Ausdruck gebracht werden, daß die Frage der berufsständischen Vertretung behandelt worden ist⁷⁾.

⁵⁾ Zur vorangegangenen Beratung über die Einsetzung von Kommissaren („Reichsbeauftragte“) s. Dok. Nr. 81.

⁶⁾ Zur Verabschiedung eines diesbez. Gesetzes (betr. „Treuhänder der Arbeit“) s. Dok. Nr. 134, P. 3.

⁷⁾ Im Anschluß an diese Besprechung bildete der RArbM – entsprechend dem Auftrag des RK – einen aus Fachreferenten der zuständigen Reichsministerien zusammengesetzten Ausschuß für berufsständische Fragen. Zur ersten Sitzung des Ausschusses s. Dok. Nr. 129.

Zitierhinweis

Nr. 118 Chefbesprechung vom 4. Mai 1933, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d118>